

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1546/2536

นายเวก สุริยันต์

โจทก์

นางเปลื้อง รุ่งสว่าง

จำเลย

นางบุญช่วย มากเปี่ยม ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42

ความว่า จำเลยฎีกา บัดนี้จำเลยได้ถึงแก่กรรมแล้วผู้ร้องซึ่งเป็นทายาทโดยธรรม และเป็นผู้จัดการมรดกของจำเลย มีความประสงค์ที่จะขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่จำเลยผู้มรณะ เพื่อดำเนินคดีต่อไป

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 103)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาท ให้โจทก์ในราคารวม 570,675 บาท หากจำเลยไม่ไปดำเนินการ ให้ถือเอาผลของคำพิพากษามาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยได้ กับให้จำเลยชำระค่าเสียหายให้โจทก์อีก 40,000 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระค่าเสียหายให้ โจทก์ 5,000 บาท นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา (อันดับ 91)

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 101)

คำสั่ง

อนุญาตให้นางบุญช่วย มากเปี่ยม ผู้ร้อง เข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยผู้มรณะ
ได้ตามคำร้อง

อนุญาตให้นางบุญช่วย มากเปี่ยม ผู้ร้อง เข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยผู้มรณะ
ได้ตามคำร้อง

(สมมาตร พรหมานุกูล-อำพร เดชศิริ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>